

1번에서 <가압류만 존재하는 집행공탁 작성예시>

제 호 양식

금전 공탁서 변제 등

공탁번호		년금제호		년월일신청		법령조항	민사집행법 제 조 제 항 및 제 조
공탁자	성명 상호명칭	경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 경기도교육감 이재정 소관 소관기관명		피공탁자	성명 상호명칭	채무자 성명 기재	
	주민등록번호 법인등록번호		주민등록번호 법인등록번호		채무자 개인 법인 번호 기재		
	주소 본점 주사무소	경기도 수원시 장안구 조원로 조원동 경기도교육청	주소 본점 주사무소		채무자 주소 기재		
	전화번호		전화번호		채무자 전화번호 기재		
공탁금액		일금 한글 정 숫자 원		보관은행		은행 지점	
공탁원인사실		별지와 같음					
비고 첨부서류 등		공탁관련 증빙서류 각 부 위임장 부				계좌납입신청 공탁통지 우편료 원	
공탁으로 인하여 소멸하는 질권 전세권 또는 저당권 반대급부 내용				없음			
위와 같이 신청합니다 공탁자 성명 경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 경기도 교육감 이재정 인서명				대리인 주소 소관기관 주소 전화번호 소관기관 전화번호 성명 대리인 성명 인서명			
위 공탁을 수리합니다 공탁금을 년 월 일까지 위 보관은행의 공탁관 계좌에 납입하시기 바랍니다 위 납입기일까지 공탁금을 납입하지 않을 때는 이 공탁 수리결정의 효력이 상실됩니다 년 월 일 법원 지원 공탁관 인							
영수증 위 공탁금이 납입되었음을 증명합니다 년 월 일 공탁금 보관은행 공탁관 인							

서명 또는 날인을 하되 대리인이 공탁할 때에는 대리인의 성명 주소 자격자대리인은 사무소 를 기재하고 대리인이 서명 또는 날인하여야 합니다 전자공탁시스템을 이용하여 공탁하는 경우에는 날인 또는 서명은 공인인증서에 의한 전자서명 방식으로 합니다

공탁당사자가 국가 또는 지방자치단체인 경우에는 법인등록번호란에 고유번호 를 기재하시기 바랍니다

공탁당사자가 국가인 경우 소관청도 기재하시기 바랍니다 예 대한민국 소관청

피공탁자의 주소를 기재하는 경우에는 피공탁자의 주소를 소명하는 서면을 첨부하여야 하고 피공탁자의 주소를 알 수 없는 경우에는 그 사유를 소명하는 서면을 첨부하여야 합니다

공탁통지서를 발송하여야 하는 경우 공탁금을 납입할 때 우편료 피공탁자 수 회 발송 도 납부하여야 합니다

공탁신청이 수리된 후 해당 공탁사건번호로 납부하여야 하며 미리 예납할 수 없습니다

공탁금 회수청구권은 소멸시효 완성으로 국고에 귀속될 수 있습니다

공탁서는 재발급 되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다

(별지)

공탁원인사실

제3채무자인 공탁자는 채무자인 (주)○○○○에 지급하여야 할 채무금에 대하여 아래와 같이 채권가압류가 있어 제3채무자로서는 지급할 수 없으므로, 금(숫자)원을 민사집행법 제248조 제1항 및 동법 제291조에 의하여 공탁합니다.

1. 수원지방법원 성남지원 2016카단1237 채권가압류

채권자 : 홍길동
채권자 송달주소 : 충청남도 ♡♡시 ♡♡로 38
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 100,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

2. 의정부지방법원 2016카단1835 채권가압류

채권자 : ◇◇◇◇◇(주)
채권자 송달주소 : 서울특별시 □□구 ◇◇로 37
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 20,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

3. 서울남부지방법원 2016카단5943 채권가압류

채권자 : (주)△△△△
채권자 송달주소 : 경기도 ○○시 ☆☆로 45
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 80,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

금전 공탁통지서

공탁번호		년 금 제 호		년 월 일 신청		법령조항 제 조 제 항 및 제 조		민사집행법	
공탁자	성명 상호 명칭	경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 경기도교육감 이재정 소관 소관기관명		피 공 탁 자	성명 상호 명칭	채무자 성명 기재			
	주소 본점 주사무소	경기도 수원시 장안구 조원로 조원동 경기도교육청			주소 본점 주사무소	채무자 주소 기재			
공탁금액		일금 한글 정		보관은행		은행 지점			
		숫자 원							
공탁원인사실		별지와 같음							
공탁으로 인하여 소멸하는 질권 전세권 또는 저당권 반대급부 내용				없음					
위와 같이 통지합니다 공탁자 성명 경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 대리인 주소 소관기관 주소 경기도 교육감 이재정 인서명 성명 대리인 성명 인서명									
위 공탁금이 년 월 일 납입되었으므로 별지 안내문의 구비서류 등을 지참하시고 우리 법원 공탁소에 출석하여 공탁금 출급청구를 할 수 있습니다 귀하가 공탁금 출급청구를 하거나 공탁을 수락한다는 내용을 기재한 서면을 우리 공탁소에 제출하기 전에는 공 탁자가 공탁금을 회수할 수 있습니다 공탁금 출급청구시 구비서류 등 별지 안내문을 참조하시기 바랍니다 공탁금액이 천만원 이하인 경우에는 법원 전자공탁홈페이지 를 이용하여 인터넷으로 공탁 금 출급청구를 할 수 있습니다 이 경우 인감증명서 또는 본인서명사실확인서는 첨부하지 아니합니다 공탁금은 그 출급청구권을 행사할 수 있는 때로부터 년 내에 출급청구를 하지 않을 때에는 특별한 사유 소멸시 효 중단 등 가 없는 한 소멸시효가 완성되어 국고로 귀속되게 됩니다 공탁금에 대하여 이의가 있는 경우에는 공탁금 출급청구를 할 때에 청구서에 이의유보 사유 예컨대 손해배상금 중의 일부로 수령함 등을 표시하고 공탁금을 지급받을 수 있으며 이 경우에는 후에 다른 민사소송 등의 방법 으로 권리를 주장할 수 있습니다 공탁통지서는 재발급 되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다 사건 내용은 법원 전자공탁홈페이지에서 조회할 수 있으며 통지서 하단에 발급확인번호가 기재되어 있는 경우에 는 전자문서로 신청된 사건이므로 전자공탁홈페이지에서 공탁관련 문서를 열람할 수 있습니다									
년 월 일 발송 법원 지원 공탁관 문의전화 인									

피공탁자가 국가인 경우 공탁통지서는 소관청의 장에게 발송함

(별지)

공탁원인사실

제3채무자인 공탁자는 채무자인 (주)○○○○에 지급하여야 할 채무금에 대하여 아래와 같이 채권가압류가 있어 제3채무자로서는 지급할 수 없으므로, 금(숫자)원을 민사집행법 제248조 제1항 및 동법 제291조에 의하여 공탁합니다.

1. 수원지방법원 성남지원 2016카단1237 채권가압류

채권자 : 홍길동
채권자 송달주소 : 충청남도 ♡♡시 ♡♡로 38
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 100,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

2. 의정부지방법원 2016카단1835 채권가압류

채권자 : ◇◇◇◇◇(주)
채권자 송달주소 : 서울특별시 □□구 ◇◇로 37
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 20,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

3. 서울남부지방법원 2016카단5943 채권가압류

채권자 : (주)△△△△
채권자 송달주소 : 경기도 ○○시 ☆☆로 45
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 80,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

위임장

주 소 : (소관기관 주소 입력)

소 속 : (소관기관명 입력)

직 급 : (대리인 직급 입력)

성 명 : (대리인 성명 입력)

주민등록번호 : (대리인 주민등록번호 입력)

위 사람을 대리인으로 정하고 금전을 공탁하는 업무행위 일체를 위임함.

20 년 월 일

위임인 성명 : 경기도교육감 이재정 (인)

주소 : 경기도 수원시 장안구 조원로 18(조원동, 경기도교육청)

○○지방법원 ☆☆지원 귀하

○○지방법원 ☆☆지원

공탁사실 통지서

가압류채권자 ○ ○ ○ 귀하

사 건 (채권압류 사건번호 기재 ex) ○○지방법원☆☆지원 2016카단237 채권가압류)

채 권 자 (채권자 기재 ex)○○○○(주) 대표 ☆☆☆)

채 무 자 (채무자 기재 ex)○○○○(주) 대표 ☆☆☆)

제 3 채무자 경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 경기도교육감 ○○○

(소관기관 : (소관기관명 기재))

위 가압류사건의 피가압류채권이 아래와 같이 공탁되었음을 통지합니다.

아 래

공탁사건번호 (공탁서 뒷면에 기재되어 있는 공탁번호 기재 ex) 2016년 금12345호)

금 액 (공탁금액 기재 ex)금30,000,000원)

공 탁 자 경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 경기도교육감 ○○○

(소관기관 : (소관기관명))

피 공 탁 자 (채무자 기재 ex)○○○○(주) 대표 ☆☆☆)

공 탁 일 자 (공탁일자 기재 ex)2016년 8월 31일)

년 월 일

○○지방법원 ☆☆지원

공 탁 관 ㉠

2번예시 <가압류만 존재하는 집행공탁 작성예시(급여)>

제 호 양식

금전 공탁서 변제 등

공탁번호		년금제호		년월일신청		법령조항	민사집행법 제 조 제 항 및 제 조
공탁자	성명 상호명칭	경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 경기도교육감 이재정 소관 소관기관명		피공탁자	성명 상호명칭	채무자 성명 기재	
	주민등록번호 법인등록번호				주민등록번호 법인등록번호	채무자 개인 법인 번호 기재	
	주소 본점 주사무소	경기도 수원시 장안구 조원로 조원동 경기도교육청			주소 본점 주사무소	채무자 주소기재	
	전화번호				전화번호	채무자 전화번호 기재	
공탁금액		일금 한글 정 숫자 원		보관은행		은행 지점	
공탁원인사실		별지와 같음					
비고 첨부서류 등		공탁관련 증빙서류 각 부 위임장 부				계좌납입신청 공탁통지 우편료 원	
공탁으로 인하여 소멸하는 질권 전세권 또는 저당권 반대급부 내용				없음			
위와 같이 신청합니다 공탁자 성명 경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 경기도 교육감 이 재 정 인 서명				대리인 주소 소관기관 주소 전화번호 소관기관 전화번호 성명 대리인 성명 인 서명			
위 공탁을 수리합니다 공탁금을 년 월 일까지 위 보관은행의 공탁관 계좌에 납입하시기 바랍니다 위 납입기일까지 공탁금을 납입하지 않을 때는 이 공탁 수리결정의 효력이 상실됩니다 년 월 일 법원 지원 공탁관 인							
영수증 위 공탁금이 납입되었음을 증명합니다 년 월 일 공탁금 보관은행 공탁관 인							

서명 또는 날인을 하되 대리인이 공탁할 때에는 대리인의 성명 주소 자격자대리인은 사무소 를 기재하고 대리인이 서명 또는 날인하여야 합니다 전자공탁시스템을 이용하여 공탁하는 경우에는 날인 또는 서명은 공인인증서에 의한 전자서명 방식으로 합니다

공탁당사자가 국가 또는 지방자치단체인 경우에는 법인등록번호란에 고유번호 를 기재하시기 바랍니다

공탁당사자가 국가인 경우 소관청도 기재하시기 바랍니다 예 대한민국 소관청

피공탁자의 주소를 기재하는 경우에는 피공탁자의 주소를 소명하는 서면을 첨부하여야 하고 피공탁자의 주소를 알 수 없는 경우에는 그 사유를 소명하는 서면을 첨부하여야 합니다

공탁통지서를 발송하여야 하는 경우 공탁금을 납입할 때 우편료 피공탁자 수 회 발송 도 납부하여야 합니다

공탁신청이 수리된 후 해당 공탁사건번호로 납부하여야 하며 미리 예납할 수 없습니다

공탁금 회수청구권은 소멸시효 완성으로 국고에 귀속될 수 있습니다

공탁서는 재발급 되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다

(별지)

공 탁 원 인 사 실

제3채무자인 신고인은 채무자인 000에게 2017년 9월분부터 2018년 6월분까지 금 8,229,070원을 지급하여야 할 지급 채무금이 있으나, 아래와 같이 채권가압류가 있어 제3채무자로서는 지급할 수 없으므로, 민사집행법 제 246조에 따른 압류금지채권을 제외한 금(숫자)원을 민사집행법 제248조 제1항 및 동법 제291조에 의하여 공탁합니다.

1. 수원지방법원 성남지원 2016카단1237 채권가압류

채권자 : 홍길동
채권자 송달주소 : 충청남도 ♡♡시 ♡♡로 38
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 100,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

2. 의정부지방법원 2016카단1835 채권가압류

채권자 : ◇◇◇◇◇(주)
채권자 송달주소 : 서울특별시 □□구 ◇◇로 37
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 20,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

3. 서울남부지방법원 2016카단5943 채권가압류

채권자 : (주)△△△△
채권자 송달주소 : 경기도 ○○시 ☆☆로 45
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 80,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

금전 공탁통지서

공 탁 번 호		년 금 제 호		년 월 일 신청		법령조항 민사집행법 제 조 제 항 및 제 조	
공탁자	성 명 상호 명칭	경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 경기도교육감 이재정 소관 소관기관명		피 공 탁 자	성 명 상호 명칭	채무자 성명 기재	
	주 소 본점 주사무소	경기도 수원시 장안구 조원로 조원동 경기도교육청			주 소 본점 주사무소	채무자 주소 기재	
공탁금액		일금 한글 정		보 관 은 행		은행 지점	
		숫자 원					
공탁원인사실		별지와 같음					
공탁으로 인하여 소멸하는 질권 전세권 또는 저당권 반대급부 내용				없음			
위와 같이 통지합니다							
공탁자 성명 경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 경기도 교육감 이 재 정 인 서명				대리인 주소 소관기관 주소 성명 대리인 성명 인 서명			
위 공탁금이 년 월 일 납입되었으므로 별지 안내문의 구비서류 등을 지참하시고 우리 법원 공탁소에 출석하여 공탁금 출급청구를 할 수 있습니다 귀하가 공탁금 출급청구를 하거나 공탁을 수락한다는 내용을 기재한 서면을 우리 공탁소에 제출하기 전에는 공탁자가 공탁금을 회수할 수 있습니다 공탁금 출급청구시 구비서류 등 별지 안내문을 참조하시기 바랍니다 공탁금액이 천만원 이하인 경우에는 법원 전자공탁홈페이지 를 이용하여 인터넷으로 공탁금 출급청구를 할 수 있습니다 이 경우 인감증명서 또는 본인서명사실확인서는 첨부하지 아니합니다 공탁금은 그 출급청구권을 행사할 수 있는 때로부터 년 내에 출급청구를 하지 않을 때에는 특별한 사유 소멸시효 중단 등이 없는 한 소멸시효가 완성되어 국고로 귀속되게 됩니다 공탁금에 대하여 이의가 있는 경우에는 공탁금 출급청구를 할 때에 청구서에 이의유보 사유 예컨대 손해배상금 중의 일부로 수령함 등을 표시하고 공탁금을 지급받을 수 있으며 이 경우에는 후에 다른 민사소송 등의 방법으로 권리를 주장할 수 있습니다 공탁통지서는 재발급 되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다 사건 내용은 법원 전자공탁홈페이지에서 조회할 수 있으며 통지서 하단에 발급확인번호가 기재되어 있는 경우에는 전자문서로 신청된 사건이므로 전자공탁홈페이지에서 공탁관련 문서를 열람할 수 있습니다							
년 월 일 발송 법원 지원 공탁관 인 문의전화							

피공탁자가 국가인 경우 공탁통지서는 소관청의 장에게 발송함

(별지)

공탁원인사실

제3채무자인 공탁자는 채무자인 교직원 ○○○에게 지급하여야 할 채무금(급여)에 대하여 아래와 같이 채권가압류가 있어 제3채무자로서는 지급할 수 없으므로, 민사집행법 제246조에 따른 압류금지채권을 제외한 금(숫자)원을 민사집행법 제248조 제1항 및 동법 제291조에 의하여 공탁합니다.

1. 수원지방법원 성남지원 2016카단1237 채권가압류

채권자 : 홍길동
채권자 송달주소 : 충청남도 ♡♡시 ♡♡로 38
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 100,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

2. 의정부지방법원 2016카단1835 채권가압류

채권자 : ◇◇◇◇◇(주)
채권자 송달주소 : 서울특별시 □□구 ◇◇로 37
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 20,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

3. 서울남부지방법원 2016카단5943 채권가압류

채권자 : (주)△△△△
채권자 송달주소 : 경기도 ○○시 ☆☆로 45
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 80,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

위임장

주 소 : (소관기관 주소 입력)

소 속 : (소관기관명 입력)

직 급 : (대리인 직급 입력)

성 명 : (대리인 성명 입력)

주민등록번호 : (대리인 주민등록번호 입력)

위 사람을 대리인으로 정하고 금전을 공탁하는 업무행위 일체를 위임함.

20 년 월 일

위임인 성명 : 경기도교육감 이재정 (인)

주소 : 경기도 수원시 장안구 조원로 18(조원동, 경기도교육청)

○○지방법원 ☆☆지원 귀하

○○지방법원 ☆☆지원

공탁사실 통지서

가압류채권자 ○ ○ ○ 귀하

사 건 (채권압류 사건번호 기재 ex) ○○지방법원☆☆지원 2016카단237 채권가압류)

채 권 자 (채권자 기재 ex)○○○○(주) 대표 ☆☆☆)

채 무 자 (채무자 기재 ex)○○○○(주) 대표 ☆☆☆)

제 3 채무자 경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 경기도교육감 ○○○

(소관기관 : (소관기관명 기재))

위 가압류사건의 피가압류채권이 아래와 같이 공탁되었음을 통지합니다.

아 래

공탁사건번호 (공탁서 뒷면에 기재되어 있는 공탁번호 기재 ex) 2016년 금12345호)

금 액 (공탁금액 기재 ex)금30,000,000원)

공 탁 자 경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 경기도교육감 ○○○

(소관기관 : (소관기관명))

피 공 탁 자 (채무자 기재 ex)○○○○(주) 대표 ☆☆☆)

공 탁 일 자 (공탁일자 기재 ex)2016년 8월 31일)

년 월 일

○○지방법원 ☆☆지원

공 탁 관 ㉠

3번에서 <본압류가(가압류 포함여부는 중요하지 않음) 존재하는 집행공탁 작성에서(급여)>

제 호 양식

금전 공탁서 변제 등

공탁번호		년금제호		년월일신청		법령조항	민사집행법 제 조 제 항
공탁자	성명 상호명칭	경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 경기도교육감 이재정 소관 소관기관명		피공탁자	성명 상호명칭		
	주민등록번호 법인등록번호				주민등록번호 법인등록번호		
	주소 본점 주사무소	경기도 수원시 장안구 조원로 조원동 경기도교육청			주소 본점 주사무소		
	전화번호				전화번호		
공탁금액		일금 한글 정 숫자 원		보관은행		은행 지점	
공탁원인사실		별지와 같음					
비고 첨부서류 등		공탁관련 증빙서류 각 부 위임장 부				계좌납입신청 공탁통지 우편료 원	
공탁으로 인하여 소멸하는 질권 전세권 또는 저당권 반대급부 내용				없음			
위와 같이 신청합니다 공탁자 성명 경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 경기도 교육감 이 재 정 인 서명				대리인 주소 소관기관 주소 전화번호 소관기관 전화번호 성명 대리인 성명 인 서명			
위 공탁을 수리합니다 공탁금을 년 월 일까지 위 보관은행의 공탁관 계좌에 납입하시기 바랍니다 위 납입기일까지 공탁금을 납입하지 않을 때는 이 공탁 수리결정의 효력이 상실됩니다 년 월 일 법원 지원 공탁관 인							
영수증 위 공탁금이 납입되었음을 증명합니다 년 월 일 공탁금 보관은행 공탁관 인							

서명 또는 날인을 하되 대리인이 공탁할 때에는 대리인의 성명 주소 자격자대리인은 사무소 를 기재하고 대리인이 서명 또는 날인하여야 합니다 전자공탁시스템을 이용하여 공탁하는 경우에는 날인 또는 서명은 공인인증서에 의한 전자서명 방식으로 합니다

공탁당사자가 국가 또는 지방자치단체인 경우에는 법인등록번호란에 고유번호 를 기재하시기 바랍니다

공탁당사자가 국가인 경우 소관청도 기재하시기 바랍니다 예 대한민국 소관청

피공탁자의 주소를 기재하는 경우에는 피공탁자의 주소를 소명하는 서면을 첨부하여야 하고 피공탁자의 주소를 알 수 없는 경우에는 그 사유를 소명하는 서면을 첨부하여야 합니다

공탁통지서를 발송하여야 하는 경우 공탁금을 납입할 때 우편료 피공탁자 수 회 발송 도 납부하여야 합니다

공탁신청이 수리된 후 해당 공탁사건번호로 납부하여야 하며 미리 예납할 수 없습니다

공탁금 회수청구권은 소멸시효 완성으로 국고에 귀속될 수 있습니다

공탁서는 재발급 되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다

(별지)

공 탁 원 인 사 실

제3채무자인 신고인은 채무자인 000에게 2017년 9월부터 2018년 6월분까지 금 8,229,070원을 지급하여야 할 지급 채무금이 있으나, 동 지급 채무금(급여)에 대하여 다음과 같이 채권압류의 경합이 있어 제3채무자로서는 지급할 수 없으므로 민사집행법 제246조에 따른 압류금지채권(급료·연금·봉급·상여금·퇴직연금, 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2분의 1에 해당하는 금액)과 민사집행법 시행령 제3조에 따른 압류금지 최저금액을 제외한 급여 금 8,229,070원을 민사집행법 제248조 1항에 의하여 공탁함.

1. 수원지방법원 성남지원 2016타채1237 채권압류 및 추심명령

채권자 : 홍길동
채권자 송달주소 : 충청남도 ♡♡시 ♡♡로 38
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 100,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

2. 의정부지방법원 2016타채1835 채권압류 및 추심명령

채권자 : ◇◇◇◇◇(주)
채권자 송달주소 : 서울특별시 □□구 ◇◇로 37
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 20,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

3. 서울남부지방법원 2016카단1114 채권가압류

채권자 : (주)△△△△
채권자 송달주소 : 경기도 ○○시 ☆☆로 45
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 80,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

사 유 신 고 서

신 고 인 : 경기도교육감

사업자번호 : 135-83-00968

주 소 : 경기도 수원시 장안구 조원로 18(조원동, 경기도교육청)

위 신고인은 채무자인 (주)○○○○에 지급하여야 할 채무금(일금(숫자)원정)에 대하여 금전공
탁서에 기재된 공탁원인사실의 사유로 ○○지방법원 ☆☆지원 2016년 금 제 호로 공탁하였
으며, 민사집행법 제248조 제4항에 따라 그 사유를 신고합니다.

붙 임 : 금전공탁서(변제등) 1부

20 년 월 일

위 신고인 경기도교육감

○○지방법원 ☆☆지원 귀하

위임장

주 소 : (소관기관 주소 입력)

소 속 : (소관기관명 입력)

직 급 : (대리인 직급 입력)

성 명 : (대리인 성명 입력)

주민등록번호 : (대리인 주민등록번호 입력)

위 사람을 대리인으로 정하고 금전을 공탁하는 업무행위 일체를 위임함.

20 년 월 일

위임인 성명 : 경기도교육감 이재정 (인)

주소 : 경기도 수원시 장안구 조원로 18(조원동, 경기도교육청)

○○지방법원 ☆☆지원 귀하

4번예시 <본압류가(가압류 포함여부는 중요하지 않음) 존재하는 집행공탁 작성예시>
제 호 양식

금전 공탁서 변제 등

공탁번호		년금제호		년월일신청		법령조항	민사집행법 제 조 제 항
공탁자	성명 상호명칭	경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 경기도교육감 이재정 소관 소관기관명		피공탁자	성명 상호명칭		
	주민등록번호 법인등록번호				주민등록번호 법인등록번호		
	주소 본점 주사무소	경기도 수원시 장안구 조원로 조원동 경기도교육청			주소 본점 주사무소		
	전화번호				전화번호		
공탁금액		일금 한글 정 숫자 원		보관은행		은행 지점	
공탁원인사실		별지와 같음					
비고 첨부서류 등		공탁관련 증빙서류 각 부 위임장 부				계좌납입신청 공탁통지 우편료 원	
공탁으로 인하여 소멸하는 질권 전세권 또는 저당권 반대급부 내용				없음			
위와 같이 신청합니다 공탁자 성명 경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 경기도 교육감 이 재 정 인 서명				대리인 주소 소관기관 주소 전화번호 소관기관 전화번호 성명 대리인 성명 인 서명			
위 공탁을 수리합니다 공탁금을 년 월 일까지 위 보관은행의 공탁관 계좌에 납입하시기 바랍니다 위 납입기일까지 공탁금을 납입하지 않을 때는 이 공탁 수리결정의 효력이 상실됩니다 년 월 일 법원 지원 공탁관 인							
영수증 위 공탁금이 납입되었음을 증명합니다 년 월 일 공탁금 보관은행 공탁관 인							

서명 또는 날인을 하되 대리인이 공탁할 때에는 대리인의 성명 주소 자격자대리인은 사무소 를 기재하고 대리인이 서명 또는 날인하여야 합니다 전자공탁시스템을 이용하여 공탁하는 경우에는 날인 또는 서명은 공인인증서에 의한 전자서명 방식으로 합니다

공탁당사자가 국가 또는 지방자치단체인 경우에는 법인등록번호란에 고유번호 를 기재하시기 바랍니다

공탁당사자가 국가인 경우 소관청도 기재하시기 바랍니다 예 대한민국 소관청

피공탁자의 주소를 기재하는 경우에는 피공탁자의 주소를 소명하는 서면을 첨부하여야 하고 피공탁자의 주소를 알 수 없는 경우에는 그 사유를 소명하는 서면을 첨부하여야 합니다

공탁통지서를 발송하여야 하는 경우 공탁금을 납입할 때 우편료 피공탁자 수 회 발송 도 납부하여야 합니다

공탁신청이 수리된 후 해당 공탁사건번호로 납부하여야 하며 미리 예납할 수 없습니다

공탁금 회수청구권은 소멸시효 완성으로 국고에 귀속될 수 있습니다

공탁서는 재발급 되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다

(별지)

공탁원인사실

제3채무자인 공탁자는 채무자인 (주)○○○○에 지급하여야 할 채무금에 대하여 아래와 같이 압류의 경합이 있어 제3채무자로서는 지급할 수 없으니, 민사집행법 제246조에 따른 압류금지채권을 제외한 금(숫자)원을 민사집행법 제248조 제1항에 의하여 공탁합니다.

1. 수원지방법원 성남지원 2016타채1237 채권압류 및 추심명령

채권자 : 홍길동
채권자 송달주소 : 충청남도 ♡♡시 ♡♡로 38
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 100,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

2. 의정부지방법원 2016타채1835 채권압류 및 추심명령

채권자 : ◇◇◇◇◇(주)
채권자 송달주소 : 서울특별시 □□구 ◇◇로 37
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 20,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

3. 서울남부지방법원 2016카단1114 채권가압류

채권자 : (주)△△△△
채권자 송달주소 : 경기도 ○○시 ☆☆로 45
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 80,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

사 유 신 고 서

신 고 인 : 경기도교육감

사업자번호 : 135-83-00968

주 소 : 경기도 수원시 장안구 조원로 18(조원동, 경기도교육청)

위 신고인은 채무자인 (주)○○○○에 지급하여야 할 채무금(일금(숫자)원정)에 대하여 금전공
탁서에 기재된 공탁원인사실의 사유로 인하여 민사집행법 제248조 제1항에 의거하여 ○○지방
법원 ☆☆지원 2016년 금 제 호로 공탁하였으며, 민사집행법 제248조 제4항에 따라 그 사
유를 신고합니다.

붙 임 : 금전공탁서(변제등) 1부

20 년 월 일

위 신고인 경기도교육감

○○지방법원 ☆☆지원 귀하

위임장

주 소 : (소관기관 주소 입력)

소 속 : (소관기관명 입력)

직 급 : (대리인 직급 입력)

성 명 : (대리인 성명 입력)

주민등록번호 : (대리인 주민등록번호 입력)

위 사람을 대리인으로 정하고 금전을 공탁하는 업무행위 일체를 위임함.

20 년 월 일

위임인 성명 : 경기도교육감 이재정 (인)

주소 : 경기도 수원시 장안구 조원로 18(조원동, 경기도교육청)

○○지방법원 ☆☆지원 귀하

5번예시 <변제공탁 작성예시>
제 호 양식

금전 공탁서 변제 등

공탁번호		년금제호		년월일신청		법령조항		민법제조	
공탁자	성명 상호명칭	경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 경기도교육감 이재정 소관 소관기관명		피공탁자	성명 상호명칭	채권자 성명 기재하며 채권자가 다수인 경우 별지로 작성 상대적불확지 또는 로 기재			
	주민등록번호 법인등록번호				주민등록번호 법인등록번호	채권자 개인 법인 번호 기재 상대적불확지 또는 로 기재			
	주소 본점 주사무소	경기도 수원시 장안구 조원로 조원동 경기도교육청			주소 본점 주사무소	채권자 주소기재 상대적불확지 또는 로 기재			
	전화번호				전화번호	채권자 전화번호 기재 상대적불확지 또는 로 기재			
공탁금액		일금 한글 정 숫자 원		보관은행		은행 지점			
공탁원인사실		별지와 같음							
비고 첨부서류 등		공탁관련 증빙서류 각 부 위임장 부				계좌납입신청 공탁통지 우편료 원			
공탁으로 인하여 소멸하는 질권 전세권 또는 저당권 반대급부 내용				없음					
위와 같이 신청합니다 공탁자 성명 경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 경기도 교육감 이 재 정 인 서명				대리인 주소 소관기관 주소 전화번호 소관기관 전화번호 성명 대리인 성명 인 서명					
위 공탁을 수리합니다 공탁금을 년 월 일까지 위 보관은행의 공탁관 계좌에 납입하시기 바랍니다 위 납입기일까지 공탁금을 납입하지 않을 때는 이 공탁 수리결정의 효력이 상실됩니다 년 월 일 법원 지원 공탁관 인									
영수증 위 공탁금이 납입되었음을 증명합니다 년 월 일 공탁금 보관은행 공탁관 인									

서명 또는 날인을 하되 대리인이 공탁할 때에는 대리인의 성명 주소 자격자대리인은 사무소 를 기재하고 대리인이 서명 또는 날인하여야 합니다 전자공탁시스템을 이용하여 공탁하는 경우에는 날인 또는 서명은 공인인증서에 의한 전자서명 방식으로 합니다

공탁당사자가 국가 또는 지방자치단체인 경우에는 법인등록번호란에 고유번호 를 기재하시기 바랍니다

공탁당사자가 국가인 경우 소관청도 기재하시기 바랍니다 예 대한민국 소관청

피공탁자의 주소를 기재하는 경우에는 피공탁자의 주소를 소명하는 서면을 첨부하여야 하고 피공탁자의 주소를 알 수 없는 경우에는 그 사유를 소명하는 서면을 첨부하여야 합니다

공탁통지서를 발송하여야 하는 경우 공탁금을 납입할 때 우편료 피공탁자 수 회 발송 도 납부하여야 합니다

공탁신청이 수리된 후 해당 공탁사건번호로 납부하여야 하며 미리 예납할 수 없습니다

공탁금 회수청구권은 소멸시효 완성으로 국고에 귀속될 수 있습니다

공탁서는 재발급 되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다

(별지)

공 탁 원 인 사 실(채권자 확지공탁)

공탁자인 경기도교육감(소관 : ○○초등학교)은 피공탁자인 ○○○○ 주식회사에 지급하여야 할 채무금에 대하여 공탁자는 피공탁자에게 내용증명우편으로 대금수령 독촉을 하였음에도 불구하고, 내용증명우편이 반송되는 등 피공탁자에게 연락할 방법이 없어(또는 피공탁자의 대금 수령거절 의사표시를 함으로써) 공탁자로서는 피공탁자에게 채무금을 임의로 지급할 수 없으므로, 금(숫자)원을 민법 제487조에 의하여 공탁합니다.

- 채무금 공탁관련 계약 등 개요사항 -

- 1. 계약건명 : ○○초등학교 급식물품(공산품) 구매계약
- 2. 계약상대자 : ○○○○ 주식회사
- 3. 계약금액 : 10,000,000원
- 4. 납품(기성, 준공, 완수)금액 : 9,000,000원
- 5. 기지급액 : 0원
- 6. 금회 대금지급 예정액 : 9,000,000원

(별지)

공 탁 원 인 사 실(채권자 불확지공탁1)

공탁자인 경기도교육감(소관 : ○○초등학교)은 피공탁자인 (주)○○○○에게 지급하여야 할 채무금에 대하여 피공탁자인 (주)○○○○은 다른 피공탁자 (주)☆☆☆☆에게 금9,000,000원을 채권양도를 하여 공탁자에게 채권양도사실을 통보하였으나, 향후에 (주)○○○○가 채권양도를 철회하여(또는 채권양도에 대한 법적분쟁이 있어 채권양도통지의 법적효력을 판단할 수 없는 등) 피공탁자에게 공탁자로서는 피공탁자에게 채무금을 임의로 지급할 수 없으므로, 금(숫자)원을 민법 제487조에 의하여 공탁합니다.

- 채무금 공탁관련 계약 등 개요사항 -

- 1. 계약건명 : ○○초등학교 급식물품(공산품) 구매계약
- 2. 계약상대자 : (주)○○○○
- 3. 계약금액 : 10,000,000원
- 4. 납품(기성, 준공, 완수)금액 : 9,000,000원
- 5. 기지금액 : 0원
- 6. 금회 대금지급 예정액 : 9,000,000원

- 채권양도 통지사항 -

- 1. 채권양도양수건명 : ○○초등학교 급식물품(공산품) 구매계약 건 채권양도통지
- 2. 채권양도인 : (주)○○○○
- 3. 채권양수인 : (주)☆☆☆☆
- 4. 양도양수금액 : 9,000,000원
- 5. 채무자 채권양도통지서 접수일 : 2016.00.00

(별지)

공 탁 원 인 사 실(채권자 불확지공탁2)

공탁자인 경기도교육감(소관 : 경기도○○교육지원청)은 (가칭)○○초등학교 신축공사 계약상대자인 (주)○○○○에 지급하여야 할 채무금에 대하여 다른 피공탁자인 (주)○○○○의 하도급사인 피공탁자 (주)☆☆☆☆ 기성 또는 준공 타설에 대한 당사자 간 다툼이 있어 공탁자로서는 피공탁자에게 채무금을 임의로 지급할 수 없으므로 금(숫자)원을 민법 제487조에 의하여 공탁합니다.

- (가칭)○○초등학교 신축공사 하도급 계약 사항 -

1. 계약건명 : (가칭)○○초등학교 신축공사 하도급 계약(철근콘크리트)
2. 원도급사 : (주)○○○○
3. 하도급사 : (주)☆☆☆☆
4. 하도급 계약금액 : 200,000,000원
5. 원도급사 주장 타설금액 : 180,000,000원
6. 하도급사 주장 타설금액 : 200,000,000원
7. 기지금액 : 100,000,000원
8. 공탁금액 : 100,000,000원

금전 공탁통지서

공탁번호		년 금 제 호		년 월 일 신청		법령조항		민법 제 조	
공탁자	성명 상호 명칭	경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 경기도교육감 이재정 소관 소관기관명		피공탁자	성명 상호 명칭	채권자 성명 기재 채권자가 다수인 경우 채권자별로 각 부씩 작성			
	주소 본점 주소	경기도 수원시 장안구 조원로			주소 본점 주소	채권자 주소 기재 채권자가 다수인 경우 채권자별로 각 부씩 작성			
공탁금액		일금 한글 정		보관은행		은행 지점			
		숫자 원							
공탁원인사실		별지와 같음							
공탁으로 인하여 소멸하는 질권 전세권 또는 저당권 반대급부 내용				없음					
위와 같이 통지합니다 공탁자 성명 경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 대리인 주소 소관기관 주소 경기도 교육감 이재정 인서명 성명 대리인 성명 인서명									
위 공탁금이 년 월 일 납입되었으므로 별지 안내문의 구비서류 등을 지참하시고 우리 법원 공탁소에 출석하여 공탁금 출급청구를 할 수 있습니다 귀하가 공탁금 출급청구를 하거나 공탁을 수락한다는 내용을 기재한 서면을 우리 공탁소에 제출하기 전에는 공 탁자가 공탁금을 회수할 수 있습니다 공탁금 출급청구시 구비서류 등 별지 안내문을 참조하시기 바랍니다 공탁금액이 천만원 이하인 경우에는 법원 전자공탁홈페이지 를 이용하여 인터넷으로 공탁 금 출급청구를 할 수 있습니다 이 경우 인감증명서 또는 본인서명사실확인서는 첨부하지 아니합니다 공탁금은 그 출급청구권을 행사할 수 있는 때로부터 년 내에 출급청구를 하지 않을 때에는 특별한 사유 소멸시 효 중단 등 가 없는 한 소멸시효가 완성되어 국고로 귀속되게 됩니다 공탁금에 대하여 이의가 있는 경우에는 공탁금 출급청구를 할 때에 청구서에 이의유보 사유 예컨대 손해배상금 중의 일부로 수령함 등을 표시하고 공탁금을 지급받을 수 있으며 이 경우에는 후에 다른 민사소송 등의 방법 으로 권리를 주장할 수 있습니다 공탁통지서는 재발급 되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다 사건 내용은 법원 전자공탁홈페이지에서 조회할 수 있으며 통지서 하단에 발급확인번호가 기재되어 있는 경우에 는 전자문서로 신청된 사건이므로 전자공탁홈페이지에서 공탁관련 문서를 열람할 수 있습니다									
년 월 일 발송 법원 지원 공탁관 인 문의전화									

피공탁자가 국가인 경우 공탁통지서는 소관청의 장에게 발송함

(별지)

공 탁 원 인 사 실(채권자 확지공탁)

공탁자인 경기도교육감(소관 : ○○초등학교)은 피공탁자인 ○○○○ 주식회사에 지급하여야 할 채무금에 대하여 공탁자는 피공탁자에게 내용증명우편으로 대금수령 독촉을 하였음에도 불구하고, 내용증명우편이 반송되는 등 피공탁자에게 연락할 방법이 없어(또는 피공탁자의 대금 수령거절 의사표시를 함으로써) 공탁자로서는 피공탁자에게 채무금을 임의로 지급할 수 없으므로, 금(숫자)원을 민법 제487조에 의하여 공탁합니다.

- 채무금 공탁관련 계약 등 개요사항 -

- 1. 계약건명 : ○○초등학교 급식물품(공산품) 구매계약
- 2. 계약상대자 : ○○○○ 주식회사
- 3. 계약금액 : 10,000,000원
- 4. 납품(기성, 준공, 완수)금액 : 9,000,000원
- 5. 기지급액 : 0원
- 6. 금회 대금지급 예정액 : 9,000,000원

(별지)

공 탁 원 인 사 실(채권자 불확지공탁1)

공탁자인 경기도교육감(소관 : ○○초등학교)은 피공탁자인 (주)○○○○에게 지급하여야 할 채무금에 대하여 피공탁자인 (주)○○○○은 다른 피공탁자 (주)☆☆☆☆에게 금9,000,000원을 채권양도를 하여 공탁자에게 채권양도사실을 통보하였으나, 향후에 (주)○○○○가 채권양도를 철회하여(또는 채권양도에 대한 법적분쟁이 있어 채권양도통지의 법적효력을 판단할 수 없는 등) 피공탁자에게 공탁자로서는 피공탁자에게 채무금을 임의로 지급할 수 없으므로, 금(숫자)원을 민법 제487조에 의하여 공탁합니다.

- 채무금 공탁관련 계약 등 개요사항 -

- 1. 계약건명 : ○○초등학교 급식물품(공산품) 구매계약
- 2. 계약상대자 : (주)○○○○
- 3. 계약금액 : 10,000,000원
- 4. 납품(기성, 준공, 완수)금액 : 9,000,000원
- 5. 기지금액 : 0원
- 6. 금회 대금지급 예정액 : 9,000,000원

- 채권양도 통지사항 -

- 1. 채권양도양수건명 : ○○초등학교 급식물품(공산품) 구매계약 건 채권양도통지
- 2. 채권양도인 : (주)○○○○
- 3. 채권양수인 : (주)☆☆☆☆
- 4. 양도양수금액 : 9,000,000원
- 5. 채무자 채권양도통지서 접수일 : 2016.00.00

(별지)

공 탁 원 인 사 실(채권자 불확지공탁2)

공탁자인 경기도교육감(소관 : 경기도○○교육지원청)은 (가칭)○○초등학교 신축공사 계약상대자인 (주)○○○○에 지급하여야 할 채무금에 대하여 다른 피공탁자인 (주)○○○○의 하도급사인 피공탁자 (주)☆☆☆☆ 기성 또는 준공 타설에 대한 당사자 간 다툼이 있어 공탁자로서는 피공탁자에게 채무금을 임의로 지급할 수 없으므로 금(숫자)원을 민법 제487조에 의하여 공탁합니다.

- (가칭)○○초등학교 신축공사 하도급 계약 사항 -

1. 계약건명 : (가칭)○○초등학교 신축공사 하도급 계약(철근콘크리트)
2. 원도급사 : (주)○○○○
3. 하도급사 : (주)☆☆☆☆
4. 하도급 계약금액 : 200,000,000원
5. 원도급사 주장 타설금액 : 180,000,000원
6. 하도급사 주장 타설금액 : 200,000,000원
7. 기지금액 : 100,000,000원
8. 공탁금액 : 100,000,000원

위임장

주 소 : (소관기관 주소 입력)

소 속 : (소관기관명 입력)

직 급 : (대리인 직급 입력)

성 명 : (대리인 성명 입력)

주민등록번호 : (대리인 주민등록번호 입력)

위 사람을 대리인으로 정하고 금전을 공탁하는 업무행위 일체를 위임함.

20 년 월 일

위임인 성명 : 경기도교육감 이재정 (인)

주소 : 경기도 수원시 장안구 조원로 18(조원동, 경기도교육청)

○○지방법원 ☆☆지원 귀하

6번예시 <혼합공탁 작성예시>

제 호 양식

금전 공탁서 변제 등

공탁번호		년금제 호		년월일신청		법령조항	민법 제 조 민사집행법 제 조 제 항 가압류 제 조 추가
공탁자	성명 상호명칭	경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 경기도교육감 이재정 소관 소관기관명		피공탁자	성명 상호명칭	채무자 성명 기재	
	주민등록번호 법인등록번호				주민등록번호 법인등록번호	채무자 개인 법인 번호 기재	
	주소 본점 주사무소	경기도 수원시 장안구 조원로 조원동 경기도교육청			주소 본점 주사무소	채무자 주소 기재	
	전화번호				전화번호	채무자 전화번호 기재	
공탁금액		일금 한글 정 숫자 원		보관은행		은행 지점	
공탁원인사실		별지와 같음					
비고 첨부서류 등		공탁관련 증빙서류 각 부 위임장 부				계좌납입신청 공탁통지 우편료 원	
공탁으로 인하여 소멸하는 질권 전세권 또는 저당권 반대급부 내용				없음			
위와 같이 신청합니다 공탁자 성명 경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 경기도 교육감 이재정 인서명				대리인 주소 소관기관 주소 전화번호 소관기관 전화번호 성명 대리인 성명 인서명			
위 공탁을 수리합니다 공탁금을 년 월 일까지 위 보관은행의 공탁관 계좌에 납입하시기 바랍니다 위 납입기일까지 공탁금을 납입하지 않을 때는 이 공탁 수리결정의 효력이 상실됩니다 년 월 일 법원 지원 공탁관 인							
영수증 위 공탁금이 납입되었음을 증명합니다 년 월 일 공탁금 보관은행 공탁관 인							

서명 또는 날인을 하되 대리인이 공탁할 때에는 대리인의 성명 주소 자격자대리인은 사무소를 기재하고 대리인이 서명 또는 날인하여야 합니다 전자공탁시스템을 이용하여 공탁하는 경우에는 날인 또는 서명은 공인인증서에 의한 전자서명 방식으로 합니다

공탁당사자가 국가 또는 지방자치단체인 경우에는 법인등록번호란에 고유번호를 기재하시기 바랍니다

공탁당사자가 국가인 경우 소관청도 기재하시기 바랍니다 예 대한민국 소관청

피공탁자의 주소를 기재하는 경우에는 피공탁자의 주소를 소명하는 서면을 첨부하여야 하고 피공탁자의 주소를 알 수 없는 경우에는 그 사유를 소명하는 서면을 첨부하여야 합니다

공탁통지서를 발송하여야 하는 경우 공탁금을 납입할 때 우편료 피공탁자 수 회 발송도 납부하여야 합니다

공탁신청이 수리된 후 해당 공탁사건번호로 납부하여야 하며 미리 예납할 수 없습니다

공탁금 회수청구권은 소멸시효 완성으로 국고에 귀속될 수 있습니다

공탁서는 재발급 되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다

(별지)

공 탁 원 인 사 실(1)

공탁자인 경기도교육감(소관 : ○○초등학교)은 피공탁자인 (주)○○○○에게 지급하여야 할 채무금에 대하여 피공탁자인 (주)○○○○은 다른 피공탁자 (주)☆☆☆☆에게 금100,000,000원을 채권양도를 하여 공탁자에게 채권양도사실을 통보하였으나, 향후에 (주)○○○○가 채권양도를 철회하여(또는 채권양도에 대한 법적분쟁이 있어 채권양도통지의 법적효력을 판단할 수 없는 등) 공탁자로서는 정당한 채주가 누구인지 판단할 수 없는 사유와 채무자인 (주)○○○○을 상대로 채권압류가 존재하는 사실이 혼합하여 존재하는 바, 공탁자로서는 동 채무금을 임의로 지급할 수 없으므로, 금(숫자)원을 민법 제487조에 의한 변제공탁과 민사집행법 제248조 제1항(가압류만 존재하는 경우 동법 제291조 추가)에 의한 집행공탁을 겸하여 혼합공탁을 합니다.

1. 수원지방법원 성남지원 2016타채1237 채권압류 및 추심명령

채권자 : 홍길동
채권자 송달주소 : 충청남도 ♡♡시 ♡♡로 38
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 100,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

2. 채권양도통지

양도인 : (주)○○○○
양도인 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 30
양수인 : (주)☆☆☆☆
양수인 송달주소 : 경기도 ☆☆시 ○○구 ♡♡로 44
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
양도양수금액 : 100,000,000원
위 채권양도통지는 채무자에게 서기 2016년 00월 00일 접수됨

3. 의정부지방법원 2016타채1835 채권압류 및 추심명령

채권자 : ◇◇◇◇◇(주)
채권자 송달주소 : 서울특별시 □□구 ◇◇로 37
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 20,000,000원

위 결정정본은 서기 2016년 00월 00일 송달

4. 서울남부지방법원 2016카단1114 채권가압류

채권자 : (주)△△△△

채권자 송달주소 : 경기도 ○○시 ☆☆로 27

채무자 : (주)○○○○

채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26

제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)

청구금액 : 80,000,000원

위 결정정본은 서기 2016년 00월 00일 송달

5. 서울동부지방법원 2016타채18125 채권압류 및 전부명령

채권자 : (주)◎◎◎◎

채권자 송달주소 : 경기도 ○○시 ☆☆로 28

채무자 : (주)○○○○

채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26

제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)

청구금액 : 80,000,000원

위 결정정본은 서기 2016년 00월 00일 송달

6. 서울서부지방법원 2016타채11113 채권압류 및 추심명령

채권자 : (주)◇◇◇◇

채권자 송달주소 : 경기도 ○○시 ☆☆로 30

채무자 : (주)○○○○

채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26

제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)

청구금액 : 200,000,000원

위 결정정본은 서기 2016년 00월 00일 송달

(별지)

공 탁 원 인 사 실(2)

공탁자인 경기도교육감(소관 : 경기도○○교육지원청)은 (가칭)○○초등학교 신축공사 계약상대자인 (주)○○○○에 지급하여야 할 채무금에 대하여 다른 피공탁자인 (주)○○○○의 하도급사인 피공탁자 (주)☆☆☆☆ 기성 또는 준공 타설에 대한 당사자 간 다툼있는 사항과 채무자인 (주)○○○○을 상대로 채권압류가 존재하는 사실이 혼합하여 존재하는 바, 공탁자로서는 동 채무금을 임의로 지급할 수 없으므로, 금(숫자)원을 민법 제487조에 의한 변제공탁과 민사집행법 제248조 제1항(가압류만 존재하는 경우 동법 제291조 추가)에 의한 집행공탁을 겸하여 혼합공탁을 합니다.

1. 수원지방법원 성남지원 2016타채1237 채권압류 및 추심명령

채권자 : 홍길동
채권자 송달주소 : 충청남도 ♡♡시 ♡♡로 38
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 100,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

2. 하도급계약 및 직불합의 통지

원도급사 : (주)○○○○(공동도급사가 존재하는 경우 and로 포함하여 기재)
원도급사 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 30
하도급사 : (주)☆☆☆☆
하도급사 송달주소 : 경기도 ☆☆시 ○○구 ♡♡로 44
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
양도양수금액 : 200,000,000원(기지금액 : 100,000,000원)
위 직불합의 통지는 채무자에게 서기 2016년 00월 00일 접수됨

3. 의정부지방법원 2016타채1835 채권압류 및 추심명령

채권자 : ◇◇◇◇◇(주)
채권자 송달주소 : 서울특별시 □□구 ◇◇로 37
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 20,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

4. 서울남부지방법원 2016카단1114 채권가압류

채권자 : (주)△△△△

채권자 송달주소 : 경기도 ○○시 ☆☆로 27

채무자 : (주)○○○○

채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26

제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)

청구금액 : 80,000,000원

위 결정정본은 서기 2016년 00월 00일 송달

5. 서울동부지방법원 2016타채18125 채권압류 및 전부명령

채권자 : (주)◎◎◎◎

채권자 송달주소 : 경기도 ○○시 ☆☆로 28

채무자 : (주)○○○○

채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26

제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)

청구금액 : 80,000,000원

위 결정정본은 서기 2016년 00월 00일 송달

6. 서울서부지방법원 2016타채11113 채권압류 및 추심명령

채권자 : (주)◇◇◇◇

채권자 송달주소 : 경기도 ○○시 ☆☆로 30

채무자 : (주)○○○○

채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26

제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)

청구금액 : 200,000,000원

위 결정정본은 서기 2016년 00월 00일 송달

금전 공탁통지서

공탁번호		년금제호		년월일신청		법령조항	민법 제 조 민사집행법 제 조 가압류 제 조 추가
공탁자	성명 상호 명칭	경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 경기도교육감 이재정 소관 소관기관명		피공탁자	성명 상호 명칭	채권자 성명 기재 채권자가 다수인 경우 채권자별로 각 부씩 작성	
	주소 본점 주사무소	경기도 수원시 장안구 조원로 조원동 경기도교육청			주소 본점 주사무소	채권자 주소 기재 채권자가 다수인 경우 채권자별로 각 부씩 작성	
공탁금액		일금 한글 정		보관은행		은행 지점	
		숫자 원					
공탁원인사실		별지와 같음					
공탁으로 인하여 소멸하는 질권 전세권 또는 저당권 반대급부 내용				없음			
위와 같이 통지합니다 공탁자 성명 경기도 교육 및 학예에 관한 법률상 대표자 대리인 주소 소관기관 주소 경기도 교육감 이 재 정 인 서명 성명 대리인 성명 인 서명							
위 공탁금이 년 월 일 납입되었으므로 별지 안내문의 구비서류 등을 지참하시고 우리 법원 공탁소에 출석하여 공탁금 출급청구를 할 수 있습니다 귀하가 공탁금 출급청구를 하거나 공탁을 수락한다는 내용을 기재한 서면을 우리 공탁소에 제출하기 전에는 공탁자가 공탁금을 회수할 수 있습니다 공탁금 출급청구시 구비서류 등 별지 안내문을 참조하시기 바랍니다 공탁금액이 천만원 이하인 경우에는 법원 전자공탁홈페이지 를 이용하여 인터넷으로 공탁금 출급청구를 할 수 있습니다 이 경우 인감증명서 또는 본인서명사실확인서는 첨부하지 아니합니다 공탁금은 그 출급청구권을 행사할 수 있는 때로부터 년 내에 출급청구를 하지 않을 때에는 특별한 사유 소멸시효 중단 등 가 없는 한 소멸시효가 완성되어 국고로 귀속되게 됩니다 공탁금에 대하여 이의가 있는 경우에는 공탁금 출급청구를 할 때에 청구서에 이의유보 사유 예컨대 손해배상금 중의 일부로 수령함 등을 표시하고 공탁금을 지급받을 수 있으며 이 경우에는 후에 다른 민사소송 등의 방법으로 권리를 주장할 수 있습니다 공탁통지서는 재발급 되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다 사건 내용은 법원 전자공탁홈페이지에서 조회할 수 있으며 통지서 하단에 발급확인번호가 기재되어 있는 경우에는 전자문서로 신청된 사건이므로 전자공탁홈페이지에서 공탁관련 문서를 열람할 수 있습니다							
년 월 일 발송 법원 지원 공탁관 인 문의전화							

피공탁자가 국가인 경우 공탁통지서는 소관청의 장에게 발송함

(별지)

공 탁 원 인 사 실(1)

공탁자인 경기도교육감(소관 : ○○초등학교)은 피공탁자인 (주)○○○○에게 지급하여야 할 채무금에 대하여 피공탁자인 (주)○○○○은 다른 피공탁자 (주)☆☆☆☆에게 금100,000,000원을 채권양도를 하여 공탁자에게 채권 양도사실을 통보하였으나, 향후에 (주)○○○○가 채권양도를 철회하여(또는 채권양도에 대한 법적분쟁이 있어 채권양도통지의 법적효력을 판단할 수 없는 등) 공탁자로서는 정당한 채주가 누구인지 판단할 수 없는 사유와 채무자인 (주)○○○○을 상대로 채권압류가 존재하는 사실이 혼합하여 존재하는 바, 공탁자로서는 동 채무금을 임의로 지급할 수 없으므로, 금(숫자)원을 민법 제487조에 의한 변제공탁과 민사집행법 제248조 제1항(가압류만 존재하는 경우 동법 제291조 추가)에 의한 집행공탁을 겸하여 혼합공탁을 합니다.

1. 수원지방법원 성남지원 2016타채1237 채권압류 및 추심명령

채권자 : 홍길동
채권자 송달주소 : 충청남도 ♡♡시 ♡♡로 38
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 100,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

2. 채권양도통지

양도인 : (주)○○○○
양도인 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 30
양수인 : (주)☆☆☆☆
양수인 송달주소 : 경기도 ☆☆시 ○○구 ♡♡로 44
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
양도양수금액 : 100,000,000원
위 채권양도통지는 채무자에게 서기 2016년 00월 00일 접수됨

3. 의정부지방법원 2016타채1835 채권압류 및 추심명령

채권자 : ◇◇◇◇◇(주)
채권자 송달주소 : 서울특별시 □□구 ◇◇로 37
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 20,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

4. 서울남부지방법원 2016카단1114 채권가압류

채권자 : (주)△△△△

채권자 송달주소 : 경기도 ○○시 ☆☆로 27

채무자 : (주)○○○○

채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26

제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)

청구금액 : 80,000,000원

위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

5. 서울동부지방법원 2016타채18125 채권압류 및 전부명령

채권자 : (주)◎◎◎◎

채권자 송달주소 : 경기도 ○○시 ☆☆로 28

채무자 : (주)○○○○

채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26

제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)

청구금액 : 80,000,000원

위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

6. 서울서부지방법원 2016타채11113 채권압류 및 추심명령

채권자 : (주)◇◇◇◇

채권자 송달주소 : 경기도 ○○시 ☆☆로 30

채무자 : (주)○○○○

채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26

제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)

청구금액 : 200,000,000원

위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

(별지)

공 탁 원 인 사 실(2)

공탁자인 경기도교육감(소관 : 경기도○○교육지원청)은 (가칭)○○초등학교 신축공사 계약상대자인 (주)○○○○에 지급하여야 할 채무금에 대하여 다른 피공탁자인 (주)○○○○의 하도급사인 피공탁자 (주)☆☆☆☆ 기성 또는 준공 타설에 대한 당사자 간 다툼있는 사항과 채무자인 (주)○○○○을 상대로 채권압류가 존재하는 사실이 혼합하여 존재하는 바, 공탁자로서는 동 채무금을 임의로 지급할 수 없으므로, 금(숫자)원을 민법 제487조에 의한 변제공탁과 민사집행법 제248조 제1항(가압류만 존재하는 경우 동법 제291조 추가)에 의한 집행공탁을 겸하여 혼합공탁을 합니다.

1. 수원지방법원 성남지원 2016타채1237 채권압류 및 추심명령

채권자 : 홍길동
채권자 송달주소 : 충청남도 ♡♡시 ♡♡로 38
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 100,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

2. 하도급계약 및 직불합의 통지

원도급사 : (주)○○○○(공동도급사가 존재하는 경우 and로 포함하여 기재)
원도급사 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 30
하도급사 : (주)☆☆☆☆
하도급사 송달주소 : 경기도 ☆☆시 ○○구 ♡♡로 44
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
양도양수금액 : 200,000,000원(기지금액 : 100,000,000원)
위 직불합의 통지는 채무자에게 서기 2016년 00월 00일 접수됨

3. 의정부지방법원 2016타채1835 채권압류 및 추심명령

채권자 : ◇◇◇◇◇(주)
채권자 송달주소 : 서울특별시 □□구 ◇◇로 37
채무자 : (주)○○○○
채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26
제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)
청구금액 : 20,000,000원
위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

4. 서울남부지방법원 2016카단1114 채권가압류

채권자 : (주)△△△△

채권자 송달주소 : 경기도 ○○시 ☆☆로 27

채무자 : (주)○○○○

채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26

제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)

청구금액 : 80,000,000원

위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

5. 서울동부지방법원 2016타채18125 채권압류 및 전부명령

채권자 : (주)◎◎◎◎

채권자 송달주소 : 경기도 ○○시 ☆☆로 28

채무자 : (주)○○○○

채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26

제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)

청구금액 : 80,000,000원

위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

6. 서울서부지방법원 2016타채11113 채권압류 및 추심명령

채권자 : (주)◇◇◇◇

채권자 송달주소 : 경기도 ○○시 ☆☆로 30

채무자 : (주)○○○○

채무자 송달주소 : 경기도 ○○시 □□구 ☆☆로 26

제3채무자 : 공탁자(경기도교육감)

청구금액 : 200,000,000원

위 결정정보는 서기 2016년 00월 00일 송달

사 유 신 고 서

신 고 인 : 경기도교육감

사업자번호 : 135-83-00968

주 소 : 경기도 수원시 장안구 조원로 18(조원동, 경기도교육청)

위 신고인은 채무자인 (주)○○○○에 지급하여야 할 채무금(일금(숫자)원정)에 대하여 금전공
탁서에 기재된 공탁원인사실의 사유로 인하여 민법 제487조 후단 및 민사집행법 제248조 제1
항에 따라 ○○지방법원 ☆☆지원 2016년 금 제 호로 공탁하였으며, 민사집행법 제248조
제4항에 따라 그 사유를 신고합니다.

붙 임 : 금전공탁서(변제등) 1부

20 년 월 일

위 신고인 경기도교육감

○○지방법원 ☆☆지원 귀하

위임장

주 소 : (소관기관 주소 입력)

소 속 : (소관기관명 입력)

직 급 : (대리인 직급 입력)

성 명 : (대리인 성명 입력)

주민등록번호 : (대리인 주민등록번호 입력)

위 사람을 대리인으로 정하고 금전을 공탁하는 업무행위 일체를 위임함.

20 년 월 일

위임인 성명 : 경기도교육감 이재정 (인)

주소 : 경기도 수원시 장안구 조원로 18(조원동, 경기도교육청)

○○지방법원 ☆☆지원 귀하